## مرسوم تنفيذي رقم 02–65

**مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002**

**يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك**

إن رئيس الحكومة،

- وبناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لا سيما المواد من 74 إلى 88 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث بالوقاية من أخطار الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسات التأثير في البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،

**يرسم ما يأتي :**

**المادّة الأولى :** عملا بأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المواد 73 و91 و153 منه، يحدد هذا المرسوم الأحكام التنظيمية المطبقة لإعداد ملفات الطلب الأولى لتجديد السندات المنجمية أو

تعديلها أو إيجارها من الباطن أو تحويلها أو التنازل عنها وإيداع تلك الملفات وتسجيلها ودراستها، وكذا تحديد آجال منح هذه السندات المنجمية أو تعليقها أو سحبها وإجراءات ذلك.

**المادّة 2 :** يعد كل طلب سند منجمي على الإستمارة المناسبة للنشاط وفقا للنماذج الملحقة بهذاالمرسوم.

يودع الطلب لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ ويرفق بملف يضبط محتواه، حسب النشاط، في المواد أدناه.

في حالة طلب يتعلق بمساحة تشمل عدة ولايات، يضاعف عدد النسخ حسب عدد الولايات التي يغطيها الطلب.

تفصل المصالح المؤهلة للوكالة، فور استلام الملف، في إمكانية قبوله.

**المادّة 3 :** عندما يعلن عن إمكانية قبول الطلب، يشرع في تسجيله في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، يعد لهذا الغرض، مع توضيح ساعة وتاريخ إيداعه. يسلم لصاحب الطلب وصل استلام، مطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم.

**المادّة 4 :** عندما يعلن عن عدم قبول الطلب لنقص بعض الوثائق أو عدم مطابقتها، تسلم لصاحب الطلب بعض الوثائق أو عدم مطابقتها، تسلم لصاحب الطلب شهادة مؤقتة تعين فيها ساعة وتاريخ تقديم الملف وكذا قائمة الوثائق الناقصة أو التي تتطلب إعادة مطابقتها، يمنح صاحب الطلب مهلة خمسة عشر (15) يوما لاستكمال الملف. خلال هذه المهلة، لن يأخذ بعين الاعتبار أي طلب يتضمن حدود المساحة نفسها.

إذا تم التصريح بإمكانية قبول الطلب، بعد تقديم الملف المستكمل في المهلة المحددة، يشرع في تسجيله، ويسلم لصاحب الطلب وصل استلام.

عند انتهاء المهلة، وفي حالة عدم إعادة تقديم الملف المستكمل و/ أو الذي تمت مطابقته لتسجيله، يأخذ بعين الاعتبار أي طلب لسند منجمي يقدمه صاحب طلب للمساحة نفسها، ويسجل بعد فحصه والتصريح بإمكانية قبوله.

**المادّة 5 :** لتبرير قدراته التقنية، يجب على صاحب طلب السند المنجمي أن يقدم في الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه :

- السندات والشهادات والمراجع المهنية لإطارات الشركة المكلفين بمتابعة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي وتسييرها،
- قائمة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي التي شاركت فيها الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع وصف موجز لأهم الأشغال المنجزة،
- وصف للوسائل التقنية المتوقعة لإنجاز النشاط المنجمي المطلوب،
- كل وثيقة مناسبة، عند الاقتضاء.

**المادّة 6 :** يجب على صاحب طلب السند المنجمي، لتبرير قدراته المالية، أن يقدم في الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه :

- حصائل وحسابات استغلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة،
- كل وثيقة أخرى يرى أنها مناسبة لإثبات قدراته المالية.

**المادّة 7 :** تخضع طلبات ترخيص الاستكشاف والامتياز المنجمي والترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط ورخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، إلى التحقيق الإداري المسبق للولاية أو الولايات التي تقررت ممارسة النشاط المنجمي على إقليمها.

تكون كل مصاريف اللصق والاشهار الملزمة للتحقيقات على عاتق صاحب الطلب.

## الباب الأول

### الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية

### الفصل الأول

### السندات المنجمية للبحث المنجمي

#### القسم الأول

#### التنقيب المنجمي

**المادّة 8 :** يرفق طلب رخصة التنقيب بما يأتي :

- القانون الأساسي للشركة،
- خريطة على سلم 1/50.000 أو 1/200.000 تحدد الوضعية الجغرافية لحدود المساحة المطلوبة،

البرنامج العام للأشغال المرتقبة.

**المادّة 9 :** تمنح الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية رخصة التنقيب لصاحب الطلب بعد توقيعه على دفتر الشروط وبعد مداولة مجلس إدارة الوكالة، في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد الوثائق.

يحدد في هذه الرخصة، ما يأتي :

- موضوع التنقيب،
- المنطقة المختارة، وحدود مساحتها ومساحتها،
- تاريخ انقضائها،
- وجوب تبليغ النتائج دوريا واحترام مواد قانون المناجم المتعلقة بالايداع القانوني والسندات المنجمية،
- التعهد بعدم إنجاز أي عمل وكذا عدم استعمال أية مادة من شأنهما أن يلحقا أضرارا بالبيئة.

**المادّة 10 :** يجب على صاحب الرخصة، بمجرد حصوله على رخصة التنقيب، أن يعلم السلطات المحلية، ويطلب المساعدة منها، عند الاقتضاء، أثناء إنجاز الأشغال على الأراضي التابعة للخواص أو المخصصة لهم.

تقدم هذه الرخصة عند كل طلب من السلطات الإدارية.

**المادّة 11 :** يقدم طلب تمديد رخصة التنقيب السارية، بشهر واحد قبل انقضاء مدة صلاحيتها ويودع لتسجيله لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، مرفقا بما يأتي :

- مذكرة تشير إلى الأشغال التي أنجزت ومبالغها والنتائج المحصل عليها،

- برنامج عام للأشغال التكميلية المتوقعة وتكاليفها.

تمنح الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية صاحب الطلب، تمديد رخصة التنقيب، بعد قرار مجلس إدارتها في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد الوثائق.

**المادّة 12 :** يمكن صاحب رخصة التنقيب التنازل عن هذه الرخصة في أي وقت، وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية بقراره، يترتب عن هذا التنازل إلغاء الرخصة تلقائيا ويلزم صاحبها بتنفيذ، عند الاقتضاء، التدابير المحددة من قبل شرطة المناجم.

## القسم الثاني

## الإستكشاف

**المادّة 13 :** يرفق كل طلب ترخيص بالإستكشاف، بما يأتي :

- القانون الأساسي للشركة،
- كل الوثائق التي تثبت القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب، أو التي ترصد لهذا الغرض.
- مذكرة تتعلق بالبرنامج العام ومخطط الأشغال المرتقبة، والطرق والوسائل التقنية التي تستخدم لتنفيذ هذه الأشغال والمبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب باستثماره خلال المرحلة الأولى من صلاحية الترخيص،
- خريطة على سلم 25.000/ 1 أو 50.000/ 1 توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات الرؤوس و/ أو النقاط الجيوديزية أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها،
- وعند الإقتضاء، إما نسخة من رخصة التنقيب ومن التقرير المتضمن النتائج المحصل عليها خلال عملية التنقيب هذه، إذا كان الطلب قد قدم قبل انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، وإما الوثيقة التي تتضمن المزايدة.
- مذكرة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة والتدابير المقررة للتقليص من هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بعد الإنتهاء من الأشغال.

يمكن صاحب الطلب، عند الإقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع، وتنزع هاته المعلومات من الملف.

تقوم مصالح الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في إجراء التحقيق الاداري.

**المادّة 14 :** يعرض الوالي (أو الولاة) رأيه (رأيهم) المختصون إقليميا الملف للتحقيق بمجرد استلامه على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية للبلديات التي تقررت ممارسة النشاط على إقليمها.

مراعاة لنتائج هذا التحقيق، يبدي الوالي (أو الولاة) رأيه (رأيهم)، على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويرسلها (يرسلونها) إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام الملف.

يعد عدم الرد للإدلاء بالآراء في هذا الأجل موافقة.

**المادّة 15 :** تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الترخيص بالاستكشاف لصاحب الطلب بعد توقيع هذا الأخير على دفتر الشروط ومداولة مجلس إدارة الوكالة، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.

يحدد في الترخيص، ما يأتي :

- تاريخ استلام الطلب،
- المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستكشاف،
- مدة صلاحية الترخيص،

المنطقة المختارة وحدود مساحتها ومساحتها،

- الإحداثيات الصحيحة لرؤوس حدود المساحة،
- تاريخ انقضائها،
- وجوب تبليغ النتائج دوريا واحترام أحكام قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني والسندات المنجمية وحماية البيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.

**المادّة 16 :** يتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي، إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة وتساعده في مسعاه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.

**المادّة 17 :** يشرع صاحب السند في نصب حدود المساحة بمعالم متينة مثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لمنح الترخيص بالاستكشاف، ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين الكيلومتر الواحد.

**المادّة 18 :** يودع طلب توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته إلى مواد أخرى غير تلك المبينة في السند المنجمي، أو إلى حدود المساحة المجاورة، لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية.

يحدد في الملف ما يأتي :

- مراجع سند الاستكشاف،
- المادة أو المواد المعدنية و/ أو إحداثيات رؤوس حدود مساحة المنطقة المجاورة التي يطلب توسيعها.

تتم دراسة طلب توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف، بنفس الأشكال والشروط التي منح بها السند الأولي.

غير أن التحقيق التكميلي لن يشمل إلاالمناطق المعنية بالتوسيع.

يسلم السند المنجمي المتضمن توسيع أوتعديل الترخيص بالاستكشاف لصاحب السند، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب، مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.

ويشرع حينئذ، في الشهرين (2) الموالين لمنح هذا السند المنجمي، بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة.

**المادّة 19 :** يودع طلب تمديد مدة صلاحية الترخيص بالاستكشاف على مستوى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، ويتكون من :

- المادة أو المواد المعدنية التي طلب التمديد لأجلها،
- مدة التمديد المطلوبة،
- الحدود الجديدة المحتملة للمساحة.

ويرفق الطلب بما يأتي :

- تقرير عام للاستكشاف المنجز في إطار السند السارية صلاحيته، متضمنا نتائج الأشغال المنجزة وكذا المخططات والرسوم والمقاطع،
- خريطة على سلم 25.000/ 1 أو 50.000/ 1 تتضمن موقع حدود المساحة المرغوب فيها والمساحة الجديدة المطلوبة،
- البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب الطلب إنجازها خلال مدة صلاحية التمديد،
- دفتر الشروط المحين،
- مذكرة محينة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة والتدابير المتخذة للتقليص من مدة هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.

يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع، وتنزع هاته المعلومات من الملف.

بعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط وتسديد الرسوم والحقوق المفروضة، تدرس الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية طلب التمديد وتمنح السند المنجمي.

يسلم السند المنجمي المتضمن تمديد الترخيص بالاستكشاف لصاحبه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الطلب، مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.

**المادّة 20 :** يقدم طلب التنازل أو التحويل لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، ويوقع عليه بالاشتراك كلا الطرفين، ولا يبرم عقد التنازل أو التحويل إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية.

يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :

- مراجع السند موضوع الطلب،
- توقيع صاحب السند الجديد على دفتر الشروط،
- الوثائق التي تثبت القدرات التقنية والمالية لصاحب السند الجديد،
- نسخة من وثيقة عقد التنازل أو التحويل يوقعها كلا الطرفين،
- نسخة مصدقة من كل العقود والاتفاقات المبرمة بين المعنيين الذين يصبحون بعد التنازل أو التحويل أصحاب الترخيص بالاستكشاف.
- البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية.
- المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب السند الجديد باستثماره خلال مدة الصلاحية السارية.

تسلم الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، العقد الذي يرخص بالتنازل أو التحويل المعد لفائدة صاحب السند الجديد إلى هذا الأخير، بعد مداولة مجلس إدارتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق.

**المادّة 21 :** يمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف التنازل عن هذا الترخيص في أي وقت وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية بقراره، يترتب عن هذا التنازل إلغاء الترخيص تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم.

## الفصل الثاني

## السندات المنجمية للإستغلال المنجمي

### القسم الأول

### الإمتياز المنجمي والترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط

**المادّة 22 :** يرفق كل طلب للامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط من ملف يتضمن ما يأتي :

- مراجع الترخيص بالاستكشاف، الذي قدم الطلب بموجبه، أو الوثيقة التي تتضمن المزايدة،
- كل الوثائق التي تبين القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب أو التي ترصد،
- تقرير يتضمن البرنامج العام ومخطط الأشغال المتوقع إنجازها، وكذا المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب باستثماره،

خريطة من سلم 1/ 25.000 أو 1/50.000 توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات الرؤوس و/أو النقاط الجيوديزيا أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها،

- مذكرة تبين نتائج أشغال التنقيب والاستكشاف المنجزة،
- مذكرة تبين المعطيات الأساسية الناتجة عن دراسة الجدوى،

مخطط تطوير المكمن واستغلاله على سلم ملائم (1/ 1.000 أو 1/ 5.000) وطبيعة وحجم النشاطات التي ينوي صاحب الطلب إنجازها، وكذا بند أو بنود القائمة التي يجب تصنيف المنشأة ضمنها،

- دراسة مدى التأثير على البيئة ومخطط التسيير البيئي،
- دراسة تعرض الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث وتبرر التدابير الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ذلك وتأثيره، تحت مسؤولية صاحب الطلب، وتبين هذه الدراسة مشتملات وتنظيم وسائل النجدة الخاصة التي يحوزها صاحب الطلب أو التي يعتمد عليها لمحاربة تأثيرها حادث محتمل،
- التعهد بتقديم تقرير جيولوجي محين كل سنتين.

يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع وتنزع هاته المعلومات من الملف.

تقوم مصالح الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية، للشروع في إجراء التحقيق الإداري.

**المادّة 23 :** يعرض الوالي أو (الولاة) المختصون إقليميا الملف للتحقيق الإداري بمجرد استلامه، على المصالح المؤهلة للولاية أو الولايات والمجالس الشعبية للبلديات التي تقررت ممارسة النشاط على إقليمها.

إثر التحقيق، يبدي الوالي أو (الولاة) رأيه (رأيهم) على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرسلها (يرسلونها) إلى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام الملف.

فيما يخص المنشأة المصنفة، ترفق رخصة التصنيف المتعلقة بها مع الإرسال.

يعد عدم الرد بالآراء في هذا الأجل موافقة.

**المادّة 24 :** يشرع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، عند حصوله على نتائج التحقيق، فيما يأتي :

- إما أن يرسل الملف بعد إبرام صاحب الطلب الاتفاقية، إلى الوزير المكلف بالمناجم الذي يبادر بإجراء دراسة وتوقيع المرسوم التنفيذي المتضمن منح السند المنجمي، عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي.

- وإما أن يمنح ترخيصا بالاستغلال، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط، عندما يتعلق الأمر باستغلال منجمي صغير أو متوسط.

**المادّة 25 :** يمنح السند المنجمي لصاحبه، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي :

- في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي،

- في مدة لا تتجاوز أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، عندما يتعلق الأمر باستغلال منجمي صغير أو متوسط.

**المادّة 26 :** يتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي، إلى الوالي المختص إقليميا من أجل شغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة. وتساعده في مسعاه الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية.

**المادّة 27 :** يشرع صاحب السند في نصب حدود المساحة بمعالم متينة مثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لمنح الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط. ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين خمسمائة (500) متر.

**المادّة 28 :** يودع طلب تجديد مدة صلاحية الامتياز المنجمي والترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط و/ أو تعديل في حدود المساحة المرخص بها، ستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي السارية، لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية.

ويتكون هذا الطلب من :

- مراجع السند المنجمي المطلوب تجديده أو تعديله،
- المادة أو المواد التي تم طلب التجديد أو التعديل لأجلها،
- المدّة المطلوبة،
- الحدود الجديدة المحتملة لحدود المساحة المطلوبة.

يرفق الطلب بما يأتي :

- تقرير عام عن أشغال الاستغلال المنجزة في إطار السند المنجمي السارية صلاحيته، يتضمن المعلومات الاحصائية عن الانتاج المستخرج والمسوق،
- تقرير جيولوجي محين عن المكمن أو المكامن المستغلة أو التي هي في طور الاستغلال،

- مذكرة تبين نتائج أشغال الاستكشاف التكميلية المنجزة،
- مذكرة محينة تبين المعطيات الأساسية الناتجة عن دراسة الجدوى،
- المخطط الجديد لأشغال التهيئة واستغلال المكمن على سلم ملائم (1/1.000 و1/ 5.000)،
- تقرير مفصل عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تم إنجازها،
- عند الاقتضاء، دراسة محينة حول مدى التأثير على البيئة ومخطط محين عن التسيير البيئي،
- التعهد بتقديم تقرير جيولوجي محين كل سنتين،
- خريطة على سلم 1/25.000 و1/50.000 تتضمن الموقع الجديد لحدود المساحة المرغوب فيها والمساحة الجديدة المطلوبة،
- الاتفاقية الجديدة أو دفتر الشروط المحين.

يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي تبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع. وتنزع هاته المعلومات من الملف.

عندما يتعلق طلب التجديد بمساحة داخل حدود المساحة الأولية الممنوحة، وبعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في الاتفاقية أو دفتر الشروط وتسديد الرسوم والحقوق المفروضة، تدرس الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية هذا الطلب وتمنح السند المنجمي.

عندما يشمل طلب التجديد توسيع حدود المساحة الممنوحة أوليا، تتم دراسة الطلب ومنح السند المتضمن تجديد أو تعديل الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط بنفس الأشكال والشروط التي تم فيها منح الترخيص الأولي.

يسلم السند المنجمي المتضمن تمديد أو تعديل الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط لصاحبه في نفس الآجال التي منح فيها السند الأولي، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.

في حالة تعديل حدود المساحة، يشرع خلال الشهرين (2) الموالين لمنح السند المنجمي، بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة.

**المادّة 29 :** يقدم طلب التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن لامتياز منجمي أو لترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية. يجب أن يوقع عليه بالاشتراك كلا الطرفين، ولا يمكن أن يبرم عقد التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن إلا تحت الشرط المتعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية.

يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :

- مراجع السند موضوع الطلب،
- توقيع صاحب السند الجديد على الاتفاقية أو على دفتر الشروط وعلى كل التعهدات المتخذة من طرفه،

الوثائق التي تثبت القدرات التقنية والمالية لصاحب السند الجديد،

- نسخة من وثيقة التنازل أو التحويل أو الايجار من الباطن موقعة من كلا الطرفين،
- نسخة مصدقة من كل الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة بين المعنيين الذين يصبحون بعد التنازل أو التحويل أو الايجار من الباطن، أصحاب الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط.
- البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية،

- المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب الجديد باستثماره خلال مدة الصلاحية السارية.

تسلم الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية وثيقة الترخيص بالتنازل أو التحويل أو الايجار من الباطن المعدة لفائدة صاحب السند الجديد، في أجل لا يتجاوز أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق.

**المادّة 30 :** يمكن صاحب الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط في التخلي عن سنده في أي وقت، وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية بقراره.

يترتب عن هذا التخلي إلغاء السند تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم.

## القسم الثاني

## الإستغلال المنجمي الحرفي

**المادّة 31 :** يقدم طلب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية.

ويرفق بملف يتضمن ما يأتي :

- مراجع رخصة التنقيب أو الترخيص بالاستكشاف التي بينت المكمن أو الوثيقة المتضمنة للمزايدة،
- نتائج أشغال التنقيب و/ أو الاستكشاف،
- معلومات حول القدرات المالية لصاحب الطلب،
- أسماء الأشخاص المكلفين بتسيير الأشغال وألقابهم وكفاءاتهم وعناوينهم،
- تحديد الموقع وكذا مكان تواجده ومساحة حدود المساحة المطلوبة في خريطة على سلم 1/25.000 أو 1/50.000.
- المادة المعدنية موضوع الطلب،
- وصف طريقة الاستغلال التي تم اختيارها على سلم ملائم (1/5.000 أو 1/10.000) وكذا عنوان القائمة التي يتم تصنيف المنشأة ضمنها،
- الإنتاج السنوي المتوقع والتكلفة التقديرية للوحدة المنتجة،
- مذكرة حول مدى التأثير على البيئة والتدابير المتخذة للتقليص من حدة هذا التأثير، وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية،
- وثيقة تعرض الأخطار والأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة حادث، وتبرر التدابير التي من شأنها التقليص من احتمال تأثيراتها،
- التصريح بالمنشأة المصنفة.

يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع، وتنزع هاته المعلومات من الملف.

تقوم مصالح الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية، للشروع في إجراء التحقيق الاداري.

**المادّة 32 :** يخطر الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلامه الملف، المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية للبلديات التي تقررت ممارسة النشاط على إقليمها للشروع في تحقيق إداري.

يبدي الوالي رأيه، بعد انتهاء هذا التحقيق، على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويرسلها إلى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما.

يعد عدم الرد للإدلاء بالرأي في هذاالأجل، موافقة.

**المادّة 33 :** تمنح الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي لصاحب العرض بعد توقيع صاحب الطلب على دفتر الشروط ومداولات مجلس إدارة الوكالة، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.

يحدد في الرخصة ما يأتي :

- المادة المعدنية التي تم الترخيص بالاستغلال لأجلها،
- مدة صلاحية الرخصة،
- الشروط التي يتم من خلالها استخراج المادة المعدنية المستغلة وتركيزها،
- الإحداثيات الصحيحة لرؤوس حدود المساحة الممنوحة،
- كيفيات وشروط شغل الأراضي،
- منع استعمال المتفجرات ما عدا بترخيص خاص من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،

وجوب احترام النصوص القانونية المعمول بها في مجال الصحة والأمن، وأحكام قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني، والسندات المنجمية، وحماية البيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.

**المادّة 34 :** يتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة وتساعده الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في مسعاه.

**المادّة 35 :** يشرع صاحب السند بنصب حدود المساحة بمعالم مثبتة بالإسمنت في كل زاوية من زوايا حدود المساحة خلال الشهرين (2) المواليين لمنح رخصة الاستغلال الحرفي، لا يمكن أن تفوق المسافة بين المعلمين 250 مترا.

**المادّة 36 :** يودع طلب تجديد و/ أو تعديل حدود المساحة المرخص بها للاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية قبل أربعة (4) أشهر من انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي السارية، ويتكون الطلب من :

- مراجع السند المنجمي المطلوب تجديده أو تعديله،
- المادة التي طلب التجديد أو التعديل لأجلها،
- المدة المطلوبة،
- الحدود الجديدة المحتملة لحدود المساحة المطلوبة،

يرفق الطلب بما يأتي :

- تقرير عام عن أشغال الاستغلال المنجزة في إطار السند السارية صلاحيته، يشتمل على المعلومات الإحصائية للإنتاج المستخرج والمسوق،

- تقرير جيولوجي محين حول المكمن الذي في طور الاستغلال،
- مخطط جديد لاستغلال المكمن على سلم ملائم (1/5.000 و1/10.000)، احتمالا،
- مذكرة محينة تبين المقاييس الأساسية التي هي نتائج دراسة الجدوى،
- تقرير مفصل عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تم إنجازها،
- الانتاج السنوي الجديد المرتقب وسعر التكلفة التقديري للوحدة المنتجة،
- دفتر الشروط،
- وصلات لتسديد حق إعداد الوثائق ودفع الرسم المساحي.

تدرس الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية بعد تأكدها من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط وتسديد الرسوم والحقوق المفروضة، طلب التجديد أو التعديل، وتمنح السند المنجمي.

تسلم الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية الوثيقة المتضمنة تجديد أو تعديل رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي إلى صاحبها، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.

في حالة تعديل حدود المساحة، يشرع في الشهرين (2) المواليين لمنح السند المنجمي، بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة.

**المادّة 37 :** يقدم طلب التنازل أو التحويل أو الايجار من الباطن لرخصة الاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، يجب أن يوقع كلا الطرفين بالإشتراك على الطلب، ولا يمكن أن يبرم عقد التنازل أو التحويل أو الايجار من الباطن إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية.

يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :

- مراجع السند موضوع الطلب،
- توقيع صاحب السند الجديد على دفتر الشروط وعلى كل التعهدات المتخذة،
- الوثائق التي تثبت القدرات التقنية والمالية لصاحب السند الجديد،
- نسخة مصدقة من الإتفاقية المبرمة بين المعني الذي يصبح بعد التنازل أو التحويل أو الإيجار، صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي،
- البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية،
- المبلغ المالي الذي يتعهد باستثماره صاحب السند الجديد خلال مدة الصلاحية السارية.

تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، وثيقة الترخيص بالتنازل أو التحويل أو الإيجار المعدة لفائدة صاحب السند الجديد في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق.

**المادّة 38 :** يمكن صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، التخلي عن سنده في أي وقت، وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية بقراره.

يترتب على هذا التخلي إلغاء السند تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم.

## الباب الثاني

### تعليق النشاط المنجمي وسحب السندات المنجمية

#### الفصل الأول

#### تعليق النشاط المنجمي

**المادّة 39 :** عندما يثبت أعوان الشرطة المنجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، أن حائز السند المنجمي أو مستأجره قد ارتكب مخالفة أو عدة مخالفات من بين تلك المذكورة في المادة 91 من قانون المناجم، أو لم يف بالتزامه (أو لالتزاماته) المنصوص عليها في المادة 153 من القانون، التي قد تؤدي إلى سحب السند المنجمي، يرسل رئيس مجلس إدارة هذه الوكالة، بعد مداولة المجلس، إلى هذا الحائز أو المستأجر إعذار يحدد له فيه أجلا لا يتجاوز الشهر الواحد، إما للامتثال لالتزاماته وإما لتقديم تبريراته.

عندما يتعلق الأمر بالامتياز المنجمي، يلصق الإعذار الذي يحدد أجله بشهرين (2)، كذلك خلال نفس هذه المدة في مقرات البلديات المعنية بالسند المنجمي.

فور تبليغ الإعذار للحائز على السند، يرسل تقرير مفصل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.

**المادّة 40 :** عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار، أو لم يقدم حائز السند المنجمي أو مستأجره أية حجة أو تبرير، يعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية عن تعليق النشاط المنجمي لمدة شهرين (2).

يتخذ حائز السند خلال هذه المدة، كل التدابير للتكفل بالتعليمات التي أمرت بها شرطة المناجم.

عند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أنه لم يتم تقديم أية حجة أو تبرير، ولم يتخذ حائز السند المنجمي أو مستأجره، أيا من التدابير المحددة، ترسل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية إلى رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، ملفا يتضمن اقتراح سحب هذا السند المنجمي.

#### الفصل الثاني

#### سحب السند المنجمي

**المادّة 41 :** يعلن عن سحب السند المنجمي، المنصوص عليه في المادتين 91 و153 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.

- بمرسوم تنفيذي بعد تقديم الوزير المكلف بالمناجم الملف الذي يقترحه مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والمعد على أساس تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية لما يتعلق الأمر بامتياز منجمي،

- بقرار من مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية على أساس تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالنسبة لسندات المناجم الخاصة بنشاطات الاستكشاف المنجمي والاستغلال المنجمي لاستغلال منجمي صغير أو متوسط والاستغلال المنجمي الحرفي.

**المادّة 42 :** تبلغ الوثيقة التي تتضمن سحب السند المنجمي لصاحبها شهرين (2)، بعد انقضاء المدة الخاصة بتعليق النشاط.

لصاحب السند المبعد الحق في الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية.

## الباب الثالث

### الأحكام المشتركة للسندات المنجمية

**المادّة 43 :** تنشر الوثائق المتعلقة بالسندات المنجمية وتلصق وفق الشروط المحددة أدناه :

- عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي، زيادة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يلصق مستخرج من هذه الوثيقة التي تتضمن على الخصوص، اسم وعنوان أو المقر الاجتماعي لشركة حائز السند، المادة أو المواد موضوع النشاط، المساحة وحدود الولاية وفي كل بلدية من البلديات المعنية بهذا السند المنجمي، في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ النشر،

- عندما يتعلق الأمر بسند منجمي خاص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط أو الاستغلال المنجمي الحرفي، يلصق مستخرج من هذه الوثيقة التي تتضمن على الخصوص اسم وعنوان أو المقر الاجتماعي لشركة حائز السند، المادة أو المواد موضوع النشاط، المساحة وحدود المساحة الممنوحة، وكذا مدة صلاحيته، على مستوى الولاية وكل بلدية من البلديات المعنية بهذاالسند، في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسليم السند لصاحبه،

- يشرع في كل الحالتين وفي الأجل نفسه، في نشر نسخة من الوثيقة المذكورة أعلاه، باللغة الوطنية والأجنبية في الصحافة الوطنية.

تكون مصاريف إلصاق الوثائق والمستخرجات المتعلقة بالسندات المنجمية الممنوحة وإشهارها على عاتق المستفيد من هذه السندات المنجمية.

## الباب الرابع

### أحكام نهائية

**المادّة 44 :** في الفترة الانتقالية المذكورة في الباب الحادي عشر من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادتين 232 و233، تقوم الإدارة المركزية للمناجم، المكلفة بممارسة صلاحيات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بتطبيق أحكام هذا المرسوم.

باستثناء الإمتياز المنجمي، تمنح التراخيص والرخص المتعلقة بالنشاط المنجمي خلال هذه الفترة في شكل قرارات يوقعها الوزير المكلف بالمناجم. تمتد صلاحية هذه القرارات إلى غاية إصدار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية السندات المنجمية النهائية.

**المادّة 45 :** ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

**حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.**

**علي بن فليس**

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

استمارة طلب رخصة التنقيب
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PROSPECTION

**صاحب الطلب :** .....
الشركة/ الشخص المعنوي : .....
البلد الأصلي : .....
الوضع القانوني لصاحب الطلب :.....
التعريف الجبائي : .....
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .....
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : .....
الهاتف : ..... الفاكس : ..... البريد الإلكتروني : .....

**محيط المساحة موضوع التنقيب :**
* الموقع الإداري : المكان المسمى :.....
البلدية : .....
الدائرة : .....
الولاية : .....

* الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة (يوضح نظام الإسقاط)

| النقطة | الإحداثيات | | النقطة | الإحداثيات | |
|---|---|---|---|---|---|
| أ | س | | هـ | س | |
| | ع | | | ع | |
| ب | س | | و | س | |
| | ع | | | ع | |
| ج | س | | ز | س | |
| | ع | | | ع | |
| د | س | | إلخ.. | س | |
| | ع | | | ع | |

* موقع النقطة الأصلية : .....
* حدود المساحة الإجمالية : .....
* الوضع القانوني للأرض : .....

**موضوع طلب الرخصة :**

* المادة (المواد) موضوع الطلب : .....
* مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقع : .....
* أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم.

**صاحب الطلب :** اسم ولقب الموقع وصفته

**قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :**

ملف مقبول : نعم ☐ لا ☐

**تسجيل الطلب :**

رقم التسجيل : .....

التاريخ : .....

الساعة : .....

اسم المسؤول المكلف بالتسجيل ولقبه وصفته

.....

حرر بـ : ..... في : .....

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

إستمارة طلب الترخيص بالإستكشاف
FORMULAIRE DE DEMANDE DU PERMIS D'EXPLORATION

**صاحب الطلب :** .....

الشركة/ الشخص المعنوي : .....

البلد الأصلي : .....

الوضع القانوني لصاحب الطلب :.....

التعريف الجبائي : .....

اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .....

العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : .....

الهاتف : ..... الفاكس : ..... البريد الإلكتروني : .....

**محيط المساحة موضوع التنقيب :**

* الموقع الإداري : المكان المسمى : .....

البلدية : .....

الدائرة : .....

الولاية : .....

* الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة (يوضح نظام الإسقاط)

| النقطة | الإحداثيات | | النقطة | الإحداثيات | |
|---|---|---|---|---|---|
| أ | س | | هـ | س | |
| | ع | | | ع | |
| ب | س | | و | س | |
| | ع | | | ع | |
| ج | س | | ز | س | |
| | ع | | | ع | |
| د | س | | إلخ.. | س | |
| | ع | | | ع | |

* موقع النقطة الأصلية : .....
* حدود المساحة الإجمالية : .....
* الوضع القانوني للأرض : .....

**موضوع طلب الترخيص**

* المادة (المواد) موضوع الطلب : .....
* مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقع : .....
* أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم.

**صاحب الطلب :** اسم ولقب الموقع وصفته

**قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :**

| | |
|---|---|
| ملف مقبول : نعم ☐ لا ☐<br>**تسجيل الطلب :**<br>رقم التسجيل : .....<br>التاريخ : .....<br>الساعة : .....<br>اسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته<br>..... | **استلام نتائج التحقيق :**<br>التاريخ : .....<br>الساعة : .....<br><br>اسم ولقب المسؤول المكلف بالإستلام وصفته<br>..... |

**قسم مخصص للإدارة المحلية**

**الوثائق المرفقة :**

| الوثائق | نعم | لا |
|---|---|---|
| خريطة على سلم 1/25.000 أو 1/50.000 مع تحديد حدود المساحة المرغوب فيها | | |
| البرنامج العام للأشغال المقررة | | |
| مذكرة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة | | |

تاريخ الاستلام : .....

اسم ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته

الساعة : .....

**رأي الوالي :** الموافقة ☐ بعدم الموافقة ☐

**التعليق :**

.....
.....
.....
.....

التاريخ وإمضاء الوالي

حرر بـ : .....في .....

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

إستمارة طلب الامتياز المنجمي
FORMULAIRE DE DEMANDE D'UNE CONCESSION MINIERE

**صاحب الطلب :** .....
الشركة/ الشخص المعنوي : .....
البلد الأصلي : .....
الوضع القانوني لصاحب الطلب :.....
التعريف الجبائي : .....
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .....
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : .....
الهاتف : ..... الفاكس : ..... البريد الإلكتروني : .....

**محيط المساحة موضوع الإستغلال :**
* الموقع الإداري : المكان المسمى : .....
البلدية : .....
الدائرة : .....
الولاية : .....

* الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة (يوضح نظام الإسقاط)

| النقطة | الإحداثيات | | النقطة | الإحداثيات | |
|---|---|---|---|---|---|
| أ | س | | هـ | س | |
| | ع | | | ع | |
| ب | س | | و | س | |
| | ع | | | ع | |
| ج | س | | ز | س | |
| | ع | | | ع | |
| د | س | | إلخ.. | س | |
| | ع | | | ع | |

* موقع النقطة الأصلية : .....
* حدود المساحة الإجمالية : .....
* الوضع القانوني للأرض : .....

**قسم الاستغلال**

الاحتياطات الجيولوجية : .....

الاحتياطات القابلة للإستغلال : .....

الفلزات الأساسية أو المواد موضوع الإستغلال : .....

1/ ..... النسبة % .....  2/ ..... النسبة % .....

3/ ..... النسبة % .....  4/ ..... النسبة % .....

* تاريخ بداية الأشغال المتوقع : .....

أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم.

**صاحب الطلب :** اسم ولقب الموقع وصفته

**قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :**

| | |
|---|---|
| ملف مقبول : نعم ☐ لا ☐<br>**تسجيل الطلب :**<br>رقم التسجيل : .....<br>التاريخ : .....<br>الساعة : .....<br>اسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته<br>..... | **استلام نتائج التحقيق :**<br>التاريخ : .....<br>الساعة : .....<br><br>اسم ولقب المسؤول المكلف بالإستلام وصفته<br>..... |

**قسم مخصص للإدارة المحلية :**

**الوثائق المرفقة :**

| الوثائق | نعم | لا |
|---|---|---|
| خريطة على سلم 1/ 25.000 أو 1/ 50.000 مع تحديد حدود المساحة المرغوب فيها | | |
| خريطة على سلم 1/ 1.000 أو 1/ 5.000 تتضمن مخطط التهيئة أو الإستغلال | | |
| البرنامج العام للآشغال المقررة | | |
| دراسة مدى التأثير على البيئة | | |
| دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة | | |
| اقتراح تصنيف الاستغلال (حسب القائمة) | | |

تاريخ الاستلام : .....

اسم ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته

الساعة : .....

**رأي الوالي**

☐ الموافقة  ☐ بعدم الموافقة

**التعليق :**

.....

.....

.....

.....

التاريخ وإمضاء الوالي

حرر بـ : .....في .....

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

# إستمارة طلب الترخيص بالإستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
# FORMULAIRE DE DEMANDE DU PERMIS D'EXPLOITATION DE PETITE OU MOYENNE EXPLOITATION MINIERE

**صاحب الطلب :** .....
الشركة/ الشخص المعنوي : .....
البلد الأصلي : .....
الوضع القانوني لصاحب الطلب :.....
التعريف الجبائي : .....
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .....
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : .....
الهاتف : ..... الفاكس : ..... البريد الإلكتروني : .....

**محيط المساحة موضوع الإستغلال :**
* الموقع الإداري : المكان المسمى : .....
البلدية : .....
الدائرة : .....
الولاية : .....

* الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة (يوضح نظام الإسقاط)

| النقطة | الإحداثيات | | النقطة | الإحداثيات | |
|---|---|---|---|---|---|
| أ | س | | هـ | س | |
| | ع | | | ع | |
| ب | س | | و | س | |
| | ع | | | ع | |
| ج | س | | ز | س | |
| | ع | | | ع | |
| د | س | | إلخ.. | س | |
| | ع | | | ع | |

* موقع النقطة الأصلية : .....
* حدود المساحة الإجمالية : .....
* الوضع القانوني للأرض : .....

**قسم الاستغلال**

الإحتياطات الجيولوجية : .....

الاحتياطات القابلة للإستغلال : .....

الفلزات الأساسية أو المواد موضوع الإستغلال : .....

1/ ..... النسبة % .....  2/ ..... النسبة % .....

3/ ..... النسبة % .....  4/ ..... النسبة % .....

* تاريخ بداية الأشغال المتوقع : .....

أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم.

**صاحب الطلب :** اسم ولقب الموقع وصفته

**قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :**

| | |
|---|---|
| ملف مقبول : نعم ☐ لا ☐<br>**تسجيل الطلب :**<br>رقم التسجيل : .....<br>التاريخ : .....<br>الساعة : .....<br>اسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته<br>..... | **استلام نتائج التحقيق :**<br>التاريخ : .....<br>الساعة : .....<br><br>اسم ولقب المسؤول المكلف بالإستلام وصفته<br>..... |

**قسم مخصص للإدارة المحلية :**

**الوثائق المرفقة :**

| الوثائق | نعم | لا |
|---|---|---|
| خريطة على سلم 1/ 25.000 أو 1/ 50.000 مع تحديد حدود المساحة المرغوب فيها | | |
| خريطة على سلم 1/ 1.000 أو 1/ 50.000 تتضمن مخطط التهيئة أو الإستغلال | | |
| البرنامج العام للآشغال المقررة | | |
| دراسة مدى التأثير على البيئة | | |
| دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة | | |
| اقتراح تصنيف الاستغلال (حسب القائمة) | | |

تاريخ الاستلام : .....

الساعة : .....

اسم ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته

**رأي الوالي**

الموافقة ☐  بعدم الموافقة ☐

**التعليق :**

.....

.....

.....

.....

التاريخ وإمضاء الوالي

حرر بـ : .....في .....

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

# إستمارة طلب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
# FORMULAIRE DE DEMANDE D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

**صاحب الطلب :** .....
الشركة/ الشخص المعنوي : .....
البلد الأصلي : .....
الوضع القانوني لصاحب الطلب :.....
التعريف الجبائي : .....
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .....
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : .....
الهاتف : ..... الفاكس : ..... البريد الإلكتروني : .....

**محيط المساحة موضوع الإستغلال :**
* الموقع الإداري : المكان المسمى : .....
البلدية : .....
الدائرة : .....
الولاية : .....

* الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة (يوضح نظام الإسقاط)

| النقطة | الإحداثيات | | النقطة | الإحداثيات | |
|---|---|---|---|---|---|
| أ | س | | هـ | س | |
| | ع | | | ع | |
| ب | س | | و | س | |
| | ع | | | ع | |
| ج | س | | ز | س | |
| | ع | | | ع | |
| د | س | | إلخ.. | س | |
| | ع | | | ع | |

* موقع النقطة الأصلية : .....
* حدود المساحة الإجمالية : .....
* الوضع القانوني للأرض : .....

**قسم الاستغلال**

الإحتياطات الجيولوجية : .....

الاحتياطات القابلة للإستغلال : .....

الفلزات الأساسية أو المواد موضوع الإستغلال : .....

1/ ..... النسبة % ..... 2/ ..... النسبة % .....

3/ ..... النسبة % ..... 4/ ..... النسبة % .....

* تاريخ بداية الأشغال المتوقع : .....

أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم.

**صاحب الطلب :** اسم ولقب الموقع وصفته

**قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :**

| | |
|---|---|
| ملف مقبول : نعم ☐ لا ☐<br>**تسجيل الطلب :**<br>رقم التسجيل : .....<br>التاريخ : .....<br>الساعة : .....<br>اسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته<br>..... | **استلام نتائج التحقيق :**<br>التاريخ : .....<br>الساعة : .....<br><br>اسم ولقب المسؤول المكلف بالإستلام وصفته<br>..... |

**قسم مخصص للإدارة المحلية :**

**الوثائق المرفقة :**

| الوثائق | نعم | لا |
|---|---|---|
| خريطة على سلم 1/ 25.000 أو 1/ 50.000 مع تحديد حدود المساحة المرغوب فيها | | |
| خريطة على سلم 1/ 1.000 أو 1/ 50.000 تتضمن مخطط التهيئة أو الإستغلال | | |
| البرنامج العام للآشغال المقررة | | |
| دراسة مدى التأثير على البيئة | | |
| دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة | | |
| اقتراح تصنيف الاستغلال (حسب القائمة) | | |

تاريخ الاستلام : .....

اسم ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته

الساعة : .....

**رأي الوالي** الموافقة ☐ بعدم الموافقة ☐

**التعليق :**

.....

.....

.....

.....

التاريخ وإمضاء الوالي

حرر بـ : .....في .....

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

## وصل إشعار باستلام ملف طلب السند المنجمي
## RECEPISSE D'ACCUSE DE RECEPTION DE DOSSIER DE DEMANDE D'UN TITRE MINIER

صاحب الطلب : DEMANDEUR :

الشركة/ الشخص المعني : ..... Société / Personne morale : .....

البلد الأصلي : ..... Pays d'origine :.....

الوضع القانوني لصاحب الطلب : ..... Statut juridique du demandeur : .....

التعريف الجبائي : ..... Identification fiscale : .....

اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : ..... Nom et prénoms du représentant dûment mandaté :.....

العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ..... Adresse complète : .....

الهاتف : ..... الفاكس : .....البريد الإلكتروني : ..... Tel : ..... Fax : ..... E.Mail : .....

**المساحة موضوع النشاط** **PERIMETRE OBJET DE L'ACTIVITE :**

الموقع الإداري :..... Localisation administrative : .....

المكان المسمى : ..... Lieu dit : .....

البلدية : ..... Commune : .....

الدائرة : ..... Daïra : .....

الولاية : ..... Wilaya : .....

مساحة محيط المساحة : ..... Superficie du périmètre : .....

الوضع القانوني للأرض : ..... Statut juridique du terrain : .....

**NATURE DU TITRE MINIER :** **طبيعة السند المنجمي**

Autorisation de prospection ☐ رخصة التنقيب

Permis d'exploration ☐ ترخيص بالإستكشاف

Concession minière ☐ امتياز منجمي

Permis d'exploitation de petite ou moyenne mine ☐ ترخيص بالإستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط

Autorisation d'exploitation minière artisanale ☐ رخصة للاستغلال المنجمي الحرفي

Substance (s) : ..... ..... : المادة (المواد)

**ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE :** **تسجيل الطلب**

Dossier complet ☐ oui ☐ non ملف كامل ☐ نعم ☐ لا

Dossier recevable ☐ oui ☐ non ملف يمكن قبوله ☐ نعم ☐ لا

N° d'enregistrement : ..... ..... : رقم التسجيل

Date d'enregistrement : ..... ..... : تاريخ التسجيل

Heure : ..... ..... : الساعة

Fait à : ....., le ..... ..... في : ..... حرر بـ :

اسم صاحب الطلب وإمضاؤه

Nom et signature du demandeur

اسم المسؤول الرئيسي وصفته وختمه

Nom, qualité et cachet du principal responsable